تقرير حالة الامتثال · وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

مصنع الخطوط الذهبية للدهانات والمعاجين

الحالة أمام الوزارة، والمخالفات، وملاحظة الاشتباه، وخطة الحل.

التاريخ	إلى	الحالة
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٦	باهر، وبدر (مدير المبيعات)	داخلي · تحليل لا تقديم

7.14%	33,200	57%	38,367.54
نسبة التوطين المحتسبة النطاق الأحمر (0–21%)	مخالفات مستحقة بالريال 17 غير مسددة + 1 في التنفيذ	الالتزام العام في قوى «غير ملتزمة»	نقد قريب الأجل بالريال مخالفات + قوى + قسط

١. الخلاصة

- المنشأة **فئة ب** (من 21 إلى 49 عاملاً؛ لدينا 31 عاملاً)، في **النطاق الأحمر**، وملتزمة جزئياً في قوى.
- على المنشأة **17 مخالفة غير مسددة بمبلغ 32,200**، منها 24,000 للتوطين. وغرامة التوطين **تتكرر شهرياً على الأرجح** ما لم يُصحَّح وضع مهن المبيعات.
- على المنشأة **ملاحظة اشتباه وتجميد دعم استقرار المنشآت**. لا نص رسمي لـ«قيد الاشتباه» وطريقة رفعه في مصادرنا، ويُؤكَّد من الوزارة.
- الأولوية: إيقاف نزف التوطين أولاً، ثم الاعتراض والتسوية حيث تسمح المهل، ثم رفع التجميد بملف أدلة صحيح من الوقائع.

٢. بطاقة المنشأة

الشكل والحجم	شركة صغيرة (فئة ب)، الرياض، تأسست 2006
النشاط	صناعة المذيبات والمخففات العضوية ومحضرات إزالة الدهانات. مجموعة نطاقات: الأرجح «الصناعات» (يُؤكَّد)
العمالة (بيان العمالة)	31 هوية: 5 سعوديين و26 غير سعودي
النشطون في التأمينات	29: 3 سعوديين و26 غير سعودي
المحتسبون في نطاقات	سعوديان و26 غير سعودي
مرحلة المنشأة	«توسع». رصيد الاستقطاب: المستخدم 26، الحالي 0
عدد المنشآت والمفوضون	غير معروف. قد توجد أكثر من منشأة («اشتراك المجموعة»). يُؤكَّد

٣. الحالة أمام الوزارة (مؤشرات قوى)

المؤشر	القراءة	الحكم
نطاقات	7.14% أحمر، منذ 8 أسابيع	غير ملتزم
توطين مهن المبيعات	المطلوب 2، الفعلي 0، النسبة المطلوبة 60%	غير ملتزم
صلاحية رخص العمل	92%. رخصتان منتهيتان وعامل بلا عقد	غير ملتزم
ملاحظات حماية الأجور	7 مخالفات	غير ملتزم
توثيق العقود	93%	ملتزم
تعيين المواقع	100%	ملتزم
اشتراك المجموعة في قوى	ينتهي قريباً. سداد 2,248.25 شاملة الضريبة، والرقم صالح حتى 11/11/2026. يعطي النص «12 يوماً» نحو 9 نوفمبر، فيُؤكَّد الموعد	عاجل

حدود النطاق في البوابة: أخضر منخفض 21–28 · متوسط 28–31 · مرتفع 31–37 · بلاتيني فوق 37.

٤. المخالفات

٤.١ غير المسددة: 17 مخالفة بمبلغ 32,200

المخالفة	العدد	القيمة	البند في جدول المخالفات
التوطين: يوليو وسبتمبر وأكتوبر 2026، مرتبطة بعاملين غير سعوديين	6	24,000	A-30 عدم الالتزام بنسب التوطين، 4,000 عن كل غير سعودي متجاوز (فئة ب)
ملف حماية الأجور: سبتمبر 2025 إلى أغسطس 2026	7	7,000	A-40 عدم رفع الملف شهرياً أو الالتزام بنسبة الامتثال، 1,000 (فئة ب)
عدم دفع الأجور في موعدها: 13 أكتوبر 2025	4	1,200	A-39 300 بتعدد العمال
المجموع	**17**	**32,200**	

- مخالفة واحدة بمبلغ **1,000** (18 يناير 2026) **مرحّلة لمنصة التنفيذ**.
- مخالفات ملغاة: **4 بمبلغ 34,000**: رعاية صحية ×2 (2019) · تشغيل غير سعودي دون رخصة عمل (A-20، 2024) · توطين (A-30، 2024). مخالفة واحدة عليها اعتراض.
- غرامات العميل الفعلية (4,000 و1,000 و300 و10,000) تطابق الجدول الرسمي لفئة ب، وهذا يقوّي قراءتنا للبنود.
- **استنتاج:** مخالفات التوطين شهرية، فيُرجَّح أن تُضاف نحو 8,000 (4,000 × عاملين) كل دورة حتى تُعالَج مهن المبيعات. يُؤكَّد بتواريخ التبليغ.

٤.٢ بنود قد تظهر لاحقاً بحسب الوقائع (للتحقق فقط)

البند	لماذا يُراجَع
A-20 تشغيل غير سعودي دون رخصة عمل · 10,000 لكل عامل	رخصتان منتهيتان في البيان
A-21 عامل في مهنة مغايرة لرخصته · 5,000 لكل عامل	تباين مهن البيع: 6 في البيان و3 في البوابة
A-34 عدم توثيق العقد إلكترونياً · 500 لكل عامل	عامل بلا عقد
A-33 تسجيل سعودي دون علاقة عمل فعلية · 8,000 لكل شخص	أقرب بند للتوطين الوهمي، محور الاشتباه. **لا ندّعي وقوعه**
A-26 معلومات غير صحيحة للحصول على مزايا · 2,000 لكل عامل	كل مستند يُقدَّم للوزارة يجب أن يطابق الواقع

الأرقام من قراءة جدول القرار الوزاري 112377 (ممسوح PDF). راجع بدر بالعين البنود A-29 وA-30 وA-33 فقط. لا تُعتمد البنود الأخرى في عرض لعميل قبل مراجعة المالك أو القانونية.

٥. الاشتباه وتجميد دعم استقرار المنشآت

- **تعريف الوزارة للتوطين الوهمي:** تسجيل عامل سعودي في بيانات سوق العمل والتأمينات وصرف أجر له دون دلالة على عمل فعلي. المعايير التفصيلية غير منشورة، وتشمل موقع العمل والمعدات والمواعيد والنشاط الفعلي وأنماط التوظيف.
- **العقوبات المعلنة عند ثبوته:** عقوبات نظام العمل، والإحالة للجهات المختصة، وإلغاء الاحتساب في نطاقات، وسحب التأشيرات، وحجب الخدمات.
- **قيد الاشتباه ورفعه:** لا نص رسمي في مصادرنا. يُؤكَّد من الوزارة (19911) ومن نص الملاحظة في قوى.
- **قراءة بياناتنا بحذر:** سعوديان غير مشتركين نشطاً، وأجور السعوديين الثلاثة النشطين 4,000 بالضبط (قد يكون حدّ الاحتساب المعتاد، ويُؤكَّد)، وتباين مهن البيع. لا نحكم بوجود توطين وهمي ولا بنفيه. الحكم للوقائع.
- متطلبات رفع التجميد الثلاثة عشر مفصلة في ملف الحالة، وتُجمَّع لكل شركة في PDF واحد.

٦. المخاطر مرتبة بالأثر

#	الخطر	الأثر
1	نزف غرامة التوطين الشهرية ما دامت مهن المبيعات 0 من 2	حرج
2	تجميد الدعم وقيد الاشتباه، واحتمال تعليق الخدمات	حرج
3	النطاق الأحمر. أثره على الخدمات يُؤكَّد من الامتثال	عالٍ
4	33,200 غرامات مستحقة، ومهل سداد واعتراض قد تفوت	عالٍ
5	التأمينات: 84,659.45 مستحقة (منها غرامات 16,593.13) وتقسيط حتى 2029	عالٍ
6	اشتراك قوى المنتهي قريباً، والالتزام 57%	عالٍ
7	رخصتا عمل منتهيتان وعقد مفقود	متوسط
8	أي مستند غير مطابق للواقع يُقدَّم للوزارة	عالٍ

٧. المهل الحاكمة

الإجراء	المهلة	ملاحظة
السداد	60 يوماً من التبليغ	مخالفات يوليو غالباً تجاوزت المهلة. تُؤكَّد بتواريخ التبليغ
الاعتراض	60 يوماً من التبليغ	لا يوقف تنفيذ الغرامة. الخدمة: «الاعتراض على مخالفات التفتيش»
طلب التسوية	90 يوماً من التبليغ	للمخالفة الأولى، الغرامة غير مسددة وقيمتها 1,000 فأكثر، مع إزالة المخالفة. الخصم 80% بموافقة الوزير. هل تُحسب سابقة 2024 «أولى»؟ يُؤكَّد
التسوية مقابل التوطين	نطاق أخضر فأعلى، وراتب 4,000 فأكثر، والتزام سنة	غير متاحة الآن لأن المنشأة في الأحمر

٨. خطة الحل

المرحلة ٠٠ · خلال 7 أيام: إيقاف النزف وتثبيت الصورة

#	الإجراء	الجهة
0.1	جرد تواريخ التبليغ لكل مخالفة وفرز ما بقيت مهلته	فريقنا والعميل
0.2	مهن المبيعات: تحديد من يعمل فعلاً فيها (6 أم 3)، وتصحيح المهنة لمن يخالف رخصته، أو توظيف سعوديَّين فعليين	العميل والتوظيف
0.3	سداد اشتراك قوى (2,248.25) قبل 9 نوفمبر	العميل
0.4	الحصول على صورة ملاحظة الاشتباه ونصها وجهتها، وسؤال الوزارة (19911) عن آلية الرفع	العميل والمالك
0.5	تفويض رسمي لنا على قوى والتأمينات ومدد (نوع الوصول، لا بيانات الدخول)	العميل والمالك
0.6	تجميد أي مستند جديد للوزارة حتى تُراجَع الوقائع	الجميع

المرحلة ١ · خلال 30 يوماً: التصحيح والرفع

#	الإجراء	الجهة
1.1	قسط التأمينات 17 نوفمبر (2,919.29)، وتجديد شهادة التقسيط قبل نحو 27 نوفمبر، ومتابعة إعفاء الغرامات (25% = 4,148.28)	العميل ونحن
1.2	الاعتراض أو التسوية على ما لم تفت مهلته: مخالفة التوطين الأولى القابلة، ثم حماية الأجور بعد إثبات الرفع	فريقنا والامتثال
1.3	حماية الأجور: تفعيل مدد ورفع الملف شهرياً بنسبة الامتثال	فريقنا
1.4	رخصتا العمل المنتهيتان والعقد المفقود: تجديد وتوثيق، أو إنهاء الخدمة نظامياً	العميل وفريقنا
1.5	السعوديان غير المشتركين نشطاً: التحقق من السبب والعلاقة الفعلية	العميل والامتثال
1.6	ملف رفع التجميد: جمع البنود الصحيحة في PDF لكل شركة. التعهد تصوغه القانونية وتبقى مسؤوليته على مالك المنشأة	العميل والقانونية
1.7	تعبئة حقول لائحة تنظيم العمل الفارغة، وتطبيق م14 (الأجور) وم33 (التأمين الصحي) فعلياً	العميل

المرحلة ٢ · من 30 إلى 90 يوماً: الخروج من الأحمر

#	الإجراء	الجهة
2.1	حسبة الارتقاء: نحو 7 سعوديين محتسبين لبلوغ 21% (الآن 2، أي +5)، ونحو 11 لبلوغ 28% (+9). تقريبية وتُراجَع بقواعد الاحتساب	فريقنا
2.2	خطة توظيف سعودي فعلي: مهن وأجور وجدول، لا تسجيل شكلي	العميل والتوظيف
2.3	سداد جدول التأمينات في مواعيده	العميل
2.4	إدارة شهرية للمنصات (قوى، التأمينات، مدد، مقيم) مع تقرير وتنبيهات مواعيد	الباقة الشهرية [●]
2.5	استخراج الإقامات وتجديد المنتهي منها	فريقنا بتفويض

مبدأ الخطة: نعالج الوقائع ولا نجمّل الورق. إن تبيّن أن علاقة عمل ما غير فعلية فالمسار نظامي بمشورة قانونية، ولا يُنشأ مستند ولا يُؤرَّخ بأثر رجعي. ولا نقدّم للوزارة ما لا يطابق الواقع.

٩. الأرقام المالية الجارية

البند	المبلغ (ريال)
مخالفات: 32,200 غير مسددة + 1,000 في التنفيذ	33,200.00
اشتراك قوى (قبل 9–11 نوفمبر)	2,248.25
قسط التأمينات في 17 نوفمبر	2,919.29
نقد قريب الأجل	**38,367.54**
التأمينات غير المسدد: اشتراكات 68,066.32 + غرامات 16,593.13	84,659.45
إعفاء غرامات مؤهل (25%)	−4,148.28
إجمالي التقسيط الجديد (30 قسطاً × 2,919.29)	87,578.74

كل الأرقام من لقطات العميل بتاريخ 28 أكتوبر 2026. لا مبالغ غرامات من عندنا.

١٠. ما يلزم لإتمام الدراسة

- تواريخ تبليغ المخالفات، ونص ملاحظة الاشتباه وجهتها، وعدد المنشآت.
- تأكيد مجموعة النشاط في نطاقات وحدّ احتساب السعودي.
- تقرير الإقامات ورخص العمل لكل عامل، وأجور بيان العمالة.
- من الامتثال والقانونية: أثر الأحمر، وشروط الاعتراض والتسوية لحالتنا، وصياغة التعهد.
- قرار المالك: نطاق الخدمة (معالجة أولية أو مع الباقة الشهرية) وسعر الباقة [●]، وتفويض المنصات.

١١. حدود التقرير

- جدول المخالفات من قراءة بصرية لملف ممسوح. لم يُراجَع بالعين إلا ثلاثة بنود، والباقي تطابق مع غرامات العميل الفعلية، وهذا لا يغني عن المراجعة.
- مركز المراجع في Notion بحالة «بحاجة مراجعة»، والمعيار التفصيلي للتوطين الوهمي غير منشور.
- لم نراجع نص نظام العمل ولا أحدث لوائح نطاقات. وليس هذا التقرير استشارة قانونية ولا تقديماً لأي جهة.